Fiche 6 — Cours approfondi, Axe 4 : La fonction publique française : architecture, statut général, GRH et réformes (données 2026)

2026-S47 — du 16/11/2026 au 22/11/2026

Module A — préparation IRA | Destinataire : Violette Drulang | Livraison quotidienne J5

Cours approfondi — Axe 4 : La fonction publique française : architecture, statut, gestion des ressources humaines et transformations récentes

Données chiffrées sourcées et datées (INSEE février 2026, DGAFP rapport annuel édition 2026, fonction-publique.gouv.fr, arrêtés 2026) — novembre 2026.

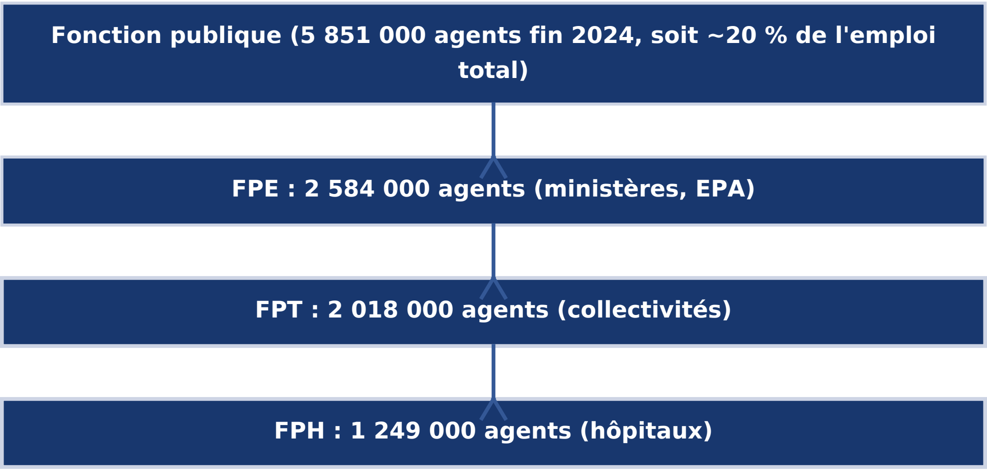
Introduction : la fonction publique, employeur et statut

La fonction publique, c'est à la fois un **ensemble d'employeurs** (l'État, les collectivités, les hôpitaux) et un **statut protecteur** (droits, obligations, garanties). Pour un futur attaché d'administration de l'État, maîtriser ce double registre est indispensable : il travaillera dans ce statut et devra le faire appliquer aux agents de son service. Ce cours présente l'architecture (chapitre I), le statut général et les droits/obligations (chapitre II), la gestion des ressources humaines et le management (chapitre III), les grandes réformes récentes (chapitre IV), et se conclut par des synthèses et une réponse orale type (chapitre V).

Chapitre I — L'architecture de la fonction publique

1. Les trois versants

La fonction publique française comprend trois versants : la **fonction publique de l'État (FPE)** — ministères, EPA nationaux, opérateurs ; la **fonction publique territoriale (FPT)** — collectivités et leurs établissements ; la **fonction publique hospitalière (FPH)**. S'y ajoutent les agents contractuels de droit public, nombreux.


Fonction publique (5 851 000 agents fin 2024, soit ~20 % de l'emploi total)
FPE : 2 584 000 agents (ministères, EPA)
FPT : 2 018 000 agents (collectivités)
FPH : 1 249 000 agents (hôpitaux)

2. Chiffres clés à jour (INSEE, février 2026 ; DGAFP, édition 2026)

- **5 851 000 agents fin 2024** (après 5 815 000 fin 2023), soit environ 20 % de l'emploi

total en France ; +326 500 agents depuis 2017 (+5,9 %), portés par les **contractuels (+38,6 %)** tandis que les titulaires reculent (−2,2 %) ;
- **Catégories** : A+ (encadrement supérieur) = 1,9 % des agents en 2024 ; catégorie A majoritaire dans la FPE (poids des enseignants), catégorie C = 70 % de la FPT ;
- **Formation** : 2,2 jours de formation en moyenne en 2024 pour les agents des ministères (2,2 jours en catégorie A, 3,5 en B, 1,1 en C) ;
- **Temps de travail** : 39,1 h/semaine en moyenne déclarée en 2025 pour les agents publics à temps complet hors enseignants (39 h dans le privé) ;
- **Retraites** : nouveaux pensionnés 2025 — 46 900 (FPT), 39 100 (FPE), 22 800 (FPH) ;
- **Discipline** : 4 500 agents de la FPE sanctionnés en 2025, dont 260 pour violences sexuelles ou sexistes.

3. Fonctionnaires et contractuels

On distingue les **fonctionnaires** (titularisés dans un corps ou cadre d'emplois, soumis au statut général) et les **agents contractuels** (CDD/CDI de droit public, recruited hors concours). La tendance récente est à la hausse des contractuels. Les **catégories A, B, C** (et A+ pour l'encadrement supérieur) structurent les carrières ; les **corps** (FPE) et **cadres d'emplois** (FPT) sont les unités statutaires de base, avec grades et échelons.

> POINT MÉMO — Chiffres fonction publique (nov. 2026). 5,85 M d'agents fin 2024 (~20 % de l'emploi) ; FPE 2,58 M / FPT 2,02 M / FPH 1,25 M ; hausse tirée par les contractuels (+38,6 % depuis 2017, titulaires −2,2 %) ; 2,2 jours de formation/an ; 39,1 h/semaine ; A+ = 1,9 %. Sources : INSEE (Siasp, fév. 2026), DGAFP (rapport annuel éd. 2026).

Transition. Sur quelle base juridique repose tout ce dispositif ? Le statut général — chapitre II.

Chapitre II — Le statut général : le code général de la fonction publique (CGFP)

1. Genèse et codification

Le statut général repose sur les quatre lois fondatrices : loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (droits et obligations des fonctionnaires), loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (FPE), loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (FPT), loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (FPH). La **loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique** a autorisé la codification ; l'**ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021** a créé le **code général de la fonction publique (CGFP)**, à droit constant, entré progressivement en vigueur (partie législative ; livres réglementaires I et II en vigueur depuis février 2025). Le CGFP rassemble huit livres : droits et obligations ; dialogue social ; recrutement ; GRH ; carrière ; temps de travail ; rémunération et action sociale ; santé et sécurité au travail.

2. L'accès à la fonction publique : concours et titularisation

Le **concours** est la voie normale d'accès (principe d'égalité d'accès aux emplois publics, art. 6 de la Déclaration de 1789) : concours externe, interne, troisième concours, examens professionnels. Le lauréat est nommé stagiaire, puis **titularisé** après une période de stage. Le recrutement contractuel existe à titre dérogatoire (emplois permanents dans certains cas, contrats de projet). L'**avancement** se fait au grade/échelon ; les **positions** (activité, détachement, disponibilité, hors cadres) et la **mobilité** structurent la carrière (livre V du CGFP).

3. Droits et obligations des agents (livres I et II du CGFP)

Droits : liberté d'opinion, liberté syndicale, droit de grève (encadré, avec service minimum dans certains services), droit à la rémunération, droit à la formation professionnelle tout au long de la vie, droit à la protection fonctionnelle, droits sociaux. **Obligations** : neutralité, laïcité, dignité, impartialité, intégrité, probité, secret professionnel, discrétion professionnelle, obéissance hiérarchique, devoir d'alerte, prévention des conflits d'intérêts, règles de cumul. La **discipline** (livre V, titre III) est prononcée par l'autorité hiérarchique après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le respect des droits de la défense.

> POINT MÉMO — Le statut en 5 idées. (1) Accès par concours, titularisation après stage. (2) Droits : opinion, syndicat, grève encadrée, formation, protection fonctionnelle. (3) Obligations : neutralité, laïcité, impartialité, intégrité, secret, obéissance hiérarchique + devoir d'alerte. (4) Discipline après avis de la CAP, avec droits de la défense. (5) Carrière : grades, échelons, positions (détachement, disponibilité), mobilité.

4. Le dialogue social

Syndicats représentatifs, négociations et accords collectifs (loi 2019-828), comités sociaux, commissions administratives paritaires (CAP), conseil supérieur de la fonction publique (CSFPE/CSFPT/CSFH). Le rapport social unique et la base de données sociales (BDESE) informent les négociations.

Transition. Au-delà du statut, comment sont gérés les agents au quotidien ? Chapitre III.

Chapitre III — GRH, management public et conditions de travail

1. La gestion des ressources humaines

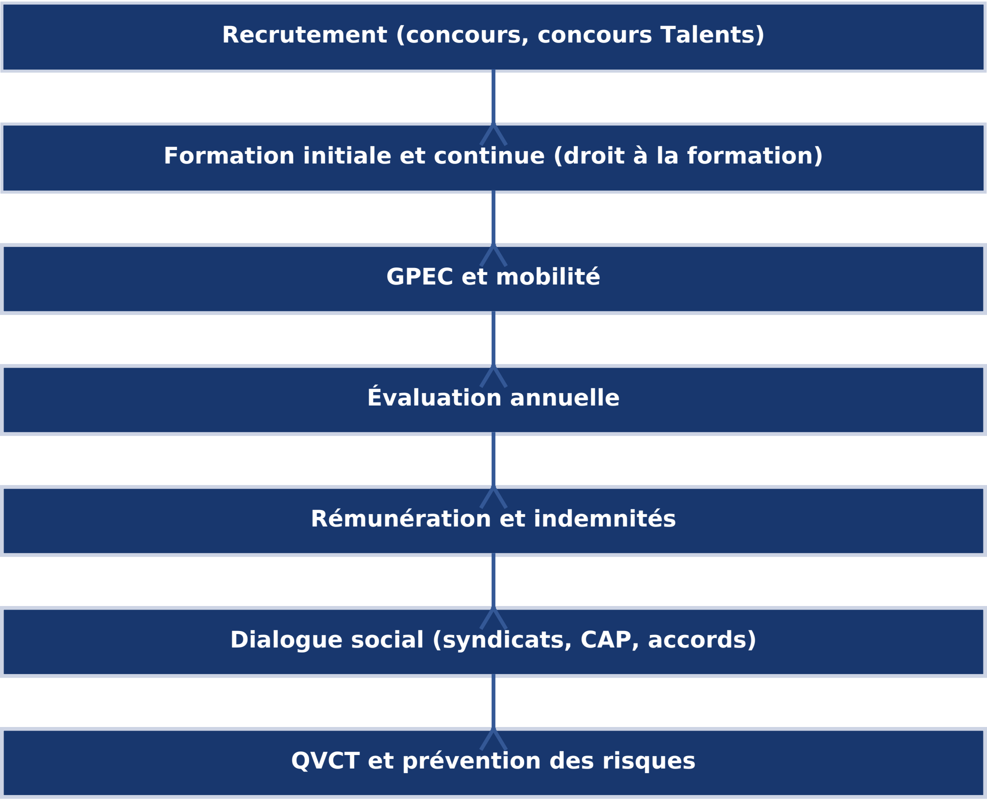
La GRH dans la fonction publique couvre : le recrutement et les concours ; la formation initiale et continue (droit individuel à la formation, compte personnel de formation) ; la **gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)** ; la mobilité et la gestion des carrières ; l'évaluation professionnelle annuelle ; les rémunérations (traitement indiciaire, régime indemnitaire, primes) ; la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT), la prévention des risques psychosociaux, l'égalité professionnelle, le handicap et l'inclusion, la santé et sécurité au travail ; le vieillissement des effectifs et la transmission des compétences.

2. Le management public : responsabilités d'un cadre

Un cadre intermédiaire organise son service, répartit les missions, fixe des objectifs, conduit des réunions, arbitre les urgences, gère les conflits, accompagne les agents, délègue, contrôle, évalue, rend compte et conduit le changement. Il doit distinguer **autorité hiérarchique** (ordres, dans le respect du statut), **leadership**, **expertise** et **coordination**. Les difficultés structurelles : multiplication des procédures, contraintes budgétaires, injonctions contradictoires, surcharge de travail (burn-out), télétravail (cadre du livre IV du CGFP).

3. Transformations du travail administratif

Féminisation, diversification des recrutements (concours « Talents » depuis 2026), contractualisation (contrat de projet, décret n° 2020-172 du 27 février 2020), télétravail, numérisation et IA, transformation ou perte des expertises internes, tensions entre autonomie professionnelle et contrôle managérial.


Recrutement (concours, concours Talents)
Formation initiale et continue (droit à la formation)
GPEC et mobilité
Évaluation annuelle
Rémunération et indemnités
Dialogue social (syndicats, CAP, accords)
QVCT et prévention des risques

Chapitre IV — Les grandes réformes récentes : 2019, 2021-2023, et le concours ISP 2027

1. La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

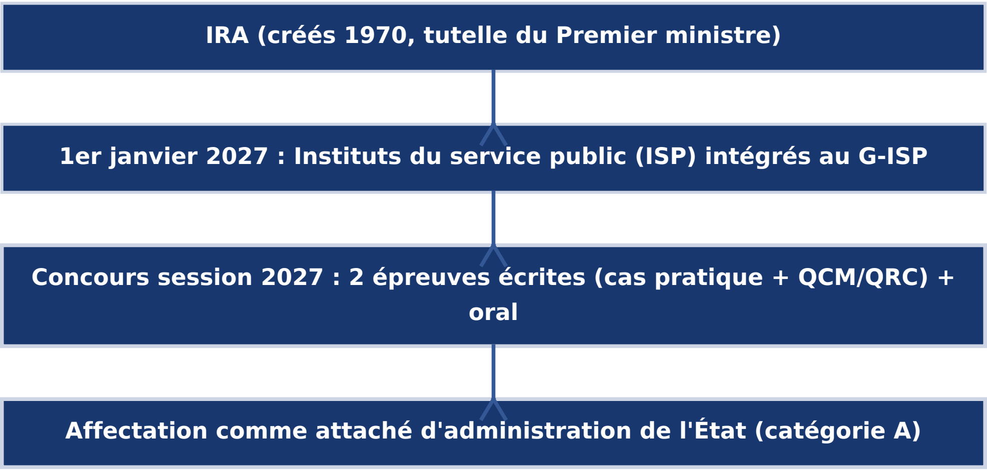
La **loi n° 2019-828 du 6 août 2019** (art. 59 habilitant le Gouvernement à réformer l'encadrement supérieur par ordonnance) a notamment : créé le **contrat de projet** (CDD de 1 à 6 ans pour des missions déterminées) ; réformé les instances de dialogue social ; renforcé la prévention des conflits d'intérêts (HATVP) ; autorisé la codification (CGFP).

2. La réforme de l'encadrement supérieur (2021-2023)

Fondée sur le **rapport de la commission Thiriez (janvier 2020)**, elle repose sur l'**ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021** (réforme de l'encadrement supérieur de la FPE), validée par le Conseil d'État en juillet 2022 (après QPC n° 2021-961 du 14 janvier 2022) : création de l'**Institut national du service public (INSP)** en remplacement de l'ENA (décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021) ; création du **corps interministériel des administrateurs de l'État** (décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021), premier corps de l'encadrement supérieur depuis le 1er janvier 2023, les 15 corps administratifs d'encadrement supérieur étant mis en extinction ; création de la **DIESE** (délégation interministérielle à l'encadrement supérieur, décret n° 2021-1775 du 24 décembre 2021) ; fin de l'intégration directe des grands corps à la sortie de l'école ; concours « Talents » (depuis 2026) pour la diversité des recrutements.

3. Les IRA deviennent les Instituts du service public en 2027

Créés en **1970** et placés sous la tutelle du Premier ministre, les cinq IRA forment les attachés d'administration de l'État (catégorie A), en administration centrale, services déconcentrés ou établissements publics. **Au 1er janvier 2027**, ils deviennent les **Instituts du service public (ISP)**, intégrés au **Groupe des instituts du service public (G-ISP)**. Le concours évolue : **arrêté du 24 avril 2026** modifiant l'arrêté du 28 mars 2019 — à partir de la session 2027, **deux épreuves écrites d'admissibilité** (le cas pratique + une nouvelle épreuve de 2h, coef. 3, associant QCM — jusqu'à 60 questions sur la culture administrative et juridique, les finances publiques, les institutions européennes — et questions à réponse courte) et une épreuve orale d'admission, communes aux trois voies (externe, interne, 3e concours). **Arrêté du 21 octobre 2026** (JO du 23 octobre 2026) : les six thèmes d'actualité de la première épreuve et la date du **20 avril 2027**. Session 2026 : 944 postes (532 externe, 317 interne, 95 3e concours), plus de 11 000 inscrits en 2025.



IRA (créés 1970, tutelle du Premier ministre)

1er janvier 2027 : Instituts du service public (ISP) intégrés au G-ISP

Concours session 2027 : 2 épreuves écrites (cas pratique + QCM/QRC) + oral

Affectation comme attaché d'administration de l'État (catégorie A)

> POINT MÉMO — Concours ISP/IRA 2027. Épreuve écrite du 20 avril 2027 ; 6 thèmes fixés par l'arrêté du 21 octobre 2026 (JO 23 oct. 2026) ; 2 épreuves écrites depuis 2027 (arrêté du 24 avril 2026) ; 3 voies ; session 2026 = 944 postes. Vérifier l'arrêté d'ouverture (janvier 2027) pour les dates d'inscription et le nombre de postes.

Chapitre V — Synthèses, pistes d'analyse et réponse orale type

Résumé synthétique mobilisable

La fonction publique française compte 5,85 M d'agents (fin 2024, ~20 % de l'emploi), répartis en trois versants (FPE 2,58 M, FPT 2,02 M, FPH 1,25 M), majoritairement des fonctionnaires mais avec une hausse marquée des contractuels depuis 2017. Le statut général est désormais codifié dans le CGFP (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021), fondé sur les lois de 1983-1986 : accès par concours, droits (opinion, syndicat, grève encadrée, formation, protection fonctionnelle) et obligations (neutralité, laïcité, intégrité, secret, obéissance hiérarchique et devoir d'alerte). Les grandes réformes récentes : loi du 6 août 2019 (contrat de projet, dialogue social, codification), réforme de l'encadrement supérieur 2021-2023 (INSP remplaçant l'ENA, corps des administrateurs de l'État, DIESE, concours Talents), transformation des IRA en ISP au 1er janvier 2027 avec un concours à deux épreuves écrites.

Pistes d'analyse

1. Contractualisation : la fonction publique reste-t-elle statutaire, ou glisse-t-elle vers un modèle contractuel ? (chiffres : +38,6 % de contractuels depuis 2017).

2. L'encadrement supérieur réformé (INSP, administrateurs de l'État) : ouverture et diversité vs risque de politisation — débat de la réforme 2021.
3. Attractivité de la fonction publique d'État : recrutements difficiles, pénuries dans certains métiers — quelles réponses (concours Talents, revalorisations, QVCT) ?
4. Le statut garantit-il l'indépendance des agents face au pouvoir politique ? (neutralité, protection fonctionnelle, discipline).

> RÉPONSE ORALE TYPE (3-5 min) — « La fonction publique française est-elle en crise ? » : ni crise généralisée ni modèle figé. Les effectifs progressent (5,85 M d'agents), portés par les contractuels, tandis que les titulaires reculent ; des tensions réelles existent (recrutement, attractivité, QVCT, 39,1 h/semaine). Les réformes récentes (2019, 2021-2023, ISP 2027) visent à moderniser sans renoncer au statut : le concours reste la voie normale, le statut garantit neutralité et indépendance. Conclusion nuancée : crise des vocations dans certains métiers plus que crise du modèle.

Sources primaires et bibliographie commentée

Textes : lois n° 83-634 (13 juill. 1983), 84-16 (11 janv. 1984), 84-53 (26 janv. 1984), 86-33 (9 janv. 1986) ; loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; ordonnance n° 2021-1574 du 24 nov. 2021 (CGFP) ; ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 (encadrement supérieur) ; décrets n° 2020-172 (contrat de projet), 2021-1550 (administrateurs de l'État), 2021-1556 (INSP), 2021-1775 (DIESE), 2023-30 (accès à l'INSP) ; CGFP (Légifrance, en vigueur progressive) ; arrêtés du 24 avril 2026 et du 21 octobre 2026 (concours ISP 2027).

Jurisprudence : CE, juillet 2022 (validation de l'ordonnance 2021-702) ; Cons. const., QPC n° 2021-961 du 14 janv. 2022 (nominations dans les inspections générales).

Données et rapports (datés) : INSEE-Siasp, « L'emploi dans la fonction publique en 2024 » (février 2026) ; DGAFP, Rapport annuel sur l'état de la fonction publique, édition 2026 (chiffres clés 2026) ; fonction-publique.gouv.fr (IRA→ISP, réforme HFP « 5 ans après ») ; arrêtés 2026 sur les postes 2027.

Doctrine : Rouban (élites administratives, fonction publique) ; Bourdieu (« La noblesse d'État », 1989) ; travaux de sociologie du travail et des organisations.

Règle appliquée : aucune référence inventée ; tous les chiffres et textes cités sont sourcés et datés (INSEE/DGAFP/Legifrance, nov. 2026).